

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5115/2540

นาย รอด สรรพเจริญ
นาง ศุภชนิฏ पालกะวงศ์ ณ อยุธยา กับ
พวก

ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1382

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 172, มาตรา 188

คำร้องขอของผู้ร้องบรรยายว่าผู้ร้องได้เข้าไปปลูกบ้านในที่ดินโฉนดตามฟ้องคดีเป็นเนื้อที่ประมาณ2งานโดยผู้ร้องครอบครองที่ดินส่วนดังกล่าวด้วยสงบเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันเกินกว่า10ปีแล้วและผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวเฉพาะส่วนของผู้ร้องเนื้อที่ประมาณ2งาน97ตารางวาโดยการครอบครองปรปักษ์ตามกฎหมายก่อนวันนัดสืบพยานผู้ร้องผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขคำร้องขอเฉพาะข้อความเดิมที่ว่า"คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ2งาน"เป็นเนื้อที่ประมาณ2งาน97ตารางวาศาลชั้นต้นได้อนุญาตตามขอตั้งนั้นคำร้องขอของผู้ร้องในส่วนเกี่ยวกับจำนวนเนื้อที่ดินที่ครอบครองได้สิทธิ์นั้นจึงไม่เคลือบคลุมและชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา172วรรคสองแล้ว คดีนี้ผู้ร้องมีหน้าที่นำสืบก่อนแต่ผู้ร้องและผู้คัดค้านแถลงรับข้อเท็จจริงกันแล้วไม่ตั้งใจสืบพยานทั้งสองฝ่ายกรณีเช่นนี้ถือว่าผู้ร้องได้นำสืบข้อเท็จจริงตามข้ออ้างของตนในคำร้องขอแล้วศาลย่อมพิจารณาพิพากษาไปตามเนื้อหาในสำนวนคดีและเมื่อฟังได้ว่าผู้ร้องครอบครองที่ดินพิพาทได้สิทธิการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1382แล้วศาลชั้นต้นย่อมมีคำสั่งให้ผู้ร้องได้สิทธิ์ในที่ดินนั้นได้

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอและแก้ไขคำร้องขอว่า ผู้ครอบครองปรัภักษ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 2646 บางส่วนคิดเป็นเนื้อที่ 2 งาน 97 ตารางวาจนได้กรรมสิทธิ์แล้ว ขอให้มืคำสั่งว่าที่ดินในส่วนดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382

ผู้คัดค้านทั้งสองยื่นคำคัดค้านว่า คำร้องขอของผู้ร้องเคลือบคลุมเพราะตามคำร้องขออ้างว่าผู้ร้องเข้าไปปลูกบ้านในที่ดินพิพาทคิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 2 งาน แต่ตอนท้ายกลับระบุว่าขอให้มืคำสั่งว่าผู้ร้องครอบครองปรัภักษ์ เนื้อที่ประมาณ 2 งาน 97 ตารางวา ทั้งในคำร้องขอของผู้ร้องไม่ปรากฏว่าได้ครอบครองปรัภักษ์ที่ดินของผู้ใด ผู้คัดค้านทั้งสองได้ที่ดินพิพาทมาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต และได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้ว ผู้ร้องจะยกการได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองดังกล่าวขึ้นต่อสู้ผู้คัดค้านทั้งสองไม่ได้ ขอให้ยกคำร้องขอ

ระหว่างพิจารณา คู่ความทั้งสองฝ่ายแถลงรับข้อเท็จจริงกันว่าผู้คัดค้านทั้งสองเป็นเจ้าของร่วมกันในที่ดินโฉนดเลขที่ 2646 โดยซื้อมาจากนายมีและนางหวอยและ ผู้คัดค้านทั้งสองครอบครองที่ดินโฉนดดังกล่าวร่วมกันมา ยังมิได้แบ่งแยกการครอบครองออกเป็นส่วนตัวของแต่ละคนแต่อย่างใด ที่ดินพิพาทมีเนื้อที่ 2 งาน 97 ตารางวา ตามแผนที่พิพาทเอกสารหมาย จ.ล.1 เป็นที่ดินส่วนเดียวกันกับที่ดินที่ศาลฎีกามีคำวินิจฉัยว่าผู้คัดค้านที่ 1 ซื้อที่ดินจากนายมีและนางหวอยโดยรู้ว่าผู้ร้องครอบครองที่ดินพิพาทอยู่ ถือไม่ได้ว่าเป็นการซื้อขายโดยสุจริตผู้คัดค้านที่ 1 จึงไม่มีสิทธิดีกว่าผู้ร้องซึ่งได้ที่ดินพิพาทมาโดยการครอบครองปรัภักษ์ แต่คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับดังกล่าวมิได้ระบุว่าที่ดินพิพาทมีเนื้อที่เท่าใด เพราะมิได้มีการทำแผนที่พิพาทไว้ อีกทั้งผู้

ร้องอ้างไว้ในคำให้การแต่เพียงว่าที่ดินพิพาทที่ผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครอง
ปรักษ์มีเนื้อที่ประมาณ 2 งาน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าที่ดินพิพาทตามแผนที่พิพาทตามเอกสารหมายเลข 1 อัน
เป็นส่วนหนึ่งของที่ดินโฉนดเลขที่ 2646 ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382

ผู้คัดค้านทั้งสองอุทธรณ์ว่า คำร้องขอของผู้ร้องเคลือบคลุมและผู้ร้องได้
กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทเพียง 2 งาน

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

ผู้คัดค้านทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้คัดค้านทั้งสองว่า คำร้อง
ขอของผู้ร้องเคลือบคลุมหรือไม่ผู้คัดค้านทั้งสองฎีกาว่า ตามคำร้องขอของผู้ร้องอ้าง
ว่าเมื่อปี 2512 ผู้ร้องเข้าไปปลูกบ้าน 1 หลัง โรงนา 1 หลังในโฉนดที่ดินเลขที่ 2646
ตามฟ้อง คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 2 งานมีความยาวทางทิศเหนือและทิศใต้ด้านละ
ประมาณ 20 วา ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออกด้านละประมาณ 11 วา โดยได้
ล้อมรั้วทุกด้าน ดังนั้นสิทธิที่ผู้ร้องจะพึงได้โดยการครอบครองตามกฎหมายมีเพียง 2
งานส่วนอีก 97 ตารางวา จึงยังไม่มี การครอบครองปรักษ์ที่ผู้ร้องจะได้สิทธิการ
ครอบครองนั้น เห็นว่า ตามคำร้องขอของผู้ร้องบรรยายว่า ผู้ร้องได้เข้าไปปลูกบ้านใน
ที่ดินโฉนดเลขที่ 2646 ตามฟ้องคิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 2 งาน โดยผู้ร้องครอบครอง
ที่ดินส่วนดังกล่าวด้วยความสงบเปิดเผย ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันเกิน
กว่า 10 ปี แล้วและผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 2646 ดังกล่าว เฉพาะส่วน
ของผู้ร้องเนื้อที่ประมาณ 2 งาน 97 ตารางวาโดยการครอบครองปรักษ์ตาม

กฎหมายด้วยและได้ความว่าก่อนวันนัดสืบพยานผู้ร้อง ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องลงวันที่ 27 ธันวาคม 2536 ขอแก้ไขคำร้องขอเฉพาะข้อความเดิมที่ว่า "คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 2 งาน" เป็นเนื้อที่ประมาณ 2 งาน 97 ตารางวาซึ่งศาลชั้นต้นได้อนุญาตตามขอ ดังนั้น คำร้องของผู้ร้องเกี่ยวกับจำนวนเนื้อที่ดินที่ครอบครองได้สิทธินั้น จึงไม่เคลือบคลุมชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสอง

และที่ผู้คัดค้านทั้งสองฎีกาว่า คดีนี้ผู้ร้องมีหน้าที่นำสืบก่อน แต่ผู้ร้องไม่สามารถพิสูจน์ว่า ได้ครอบครองที่ดินพิพาทที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมอีก 97 ตารางวา อย่างไร ผู้ร้องไม่มีข้ออ้างตามกฎหมายที่จะได้สิทธิที่ดินในส่วนดังกล่าวนั้น เห็นว่าคดีนี้คู่ความทั้งสองฝ่ายแถลงรับข้อเท็จจริงกับแถลงไม่ติดใจสืบพยานทั้งสองฝ่ายตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นลงวันที่ 15 มิถุนายน 2537 และวันที่ 18 ตุลาคม 2537 กรณีเช่นนี้ถือว่า ผู้ร้องได้นำสืบข้อเท็จจริงตามข้ออ้างของตนในคำร้องขอแล้ว ศาลยอมพิจารณาพิพากษาไปตามเนื้อหาในสำนวนคดีได้ และเมื่อฟังได้ความว่า ผู้ร้องครอบครองที่ดินพิพาทได้สิทธิการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 แล้ว ศาลชั้นต้นยอมมีคำสั่งให้ผู้ร้องได้สิทธิในที่ดินนั้นได้ไม่ขัดต่อกฎหมาย

พิพากษายืน

(ธรรมนูญ โชคชัยพิทักษ์-สมชัย สายเชื้อ-วิรัช เอื้ออังกูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ